

1500900-23.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE PHELIPE GONCALVES PEDREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JOSÉ PHELIPE GONCALVES PEDREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de junho de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500900-23.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500900-23.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE PHELIPE GONCALVES PEDREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JOSÉ PHELIPE GONCALVES PEDREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de junho de 2021, por volta de 16h00min, na Avenida Thales Castanho de Andrade, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, tinha em depósito, sem autorização e para fins de venda ou entrega, de

qualquer forma, a consumo de terceiros, 10 (dez) invólucros de plástico, tipo filme, contendo "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha", com massa líquida aproximada de 12,8g (doze gramas e oito decigramas), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 89), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 99/102.

A denúncia foi recebida em 11/08/2021 (fls. 109/110), sendo o réu citado (fls. 93). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07, pela fotografia de fls. 08, pelo laudo de constatação provisória de fls. 11/13, pelo comprovante de depósito de fls. 78, e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 74/76, positivo para maconha.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, preferiu permanecer calado (fls. 04).

Em juízo, afirmou que no dia dos fatos estava passando pelo local dos fatos, depois de vender reciclagem. Foi abordado quando atravessou a ponte, tendo os policiais encontrado a droga e lhe imputado a posse. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Já foi internado em clínica para recuperação do vício em drogas.

A negativa do réu, no entanto, foi firmemente afastada pela prova oral trazida aos autos.

O policial civil Paulo Afonso Cardoso declarou que na data dos fatos, foram até a avenida Thales Castanho de Andrade, conhecido ponto de tráfico de drogas, buscando verificar a existência de comércio de drogas. No local, observaram o réu atendendo pessoas que o procuravam. Depois disso, o acusado acessava uma ponte sobre um córrego, pegando algo na vegetação e retornando, entregando algo ao interessado, que deixava o local. Resolveram abordá-lo e, em revista pessoal, encontram com ele apenas R\$ 15,00. No local para onde ele se dirigia e pegava algo, localizaram 10 porções de maconha. O réu não se manifestou sobre a droga. Não o conhecia antes dos fatos.

No mesmo sentido, o depoimento do policial civil Rogerio Jose da Silva, que acrescentou que usavam uma viatura descaracterizada no dia dos fatos e que observaram o réu mantendo contato com cerca de três pessoas, a quem entregava algo e recebia dinheiro.

Ou seja, o réu estava em local conhecidíssimo como ponto de venda de drogas e foi observado pelos policiais enquanto, num período de cerca de meia hora, serviu ao menos três pessoas que o procuraram. Depois de atender essas pessoas, o réu se dirigia ao lado de uma ponte, de onde retirava algo de uma vegetação e entregava àquelas pessoas e recebia dinheiro.

Abordado, teve consigo apreendidos R\$ 15,00 (valor equivalente ao de três porções de maconha). No local para onde se dirigia para atender os usuários, foram localizadas dez porções de maconha.

Ou seja, dúvidas não pairam de que o acusado estava a comercializar maconha quando foi preso.

E é de se ver que os policiais civis sequer conheciam o réu e motivos não tinham para uma falsa incriminação. E, como salientaram os policiais, estavam a cerca de 50 metros do local dos fatos, pelo que não tinham como confundir o agente.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu ostenta Maus antecedentes (Procs. 0016660-70.2006.8.26.0451 e 0025748-30.2009.8.26.0451 - fls. 32/33), de forma que sua éna é de ser ficada acima do mínimo legal, ou seja, cinco anos e dez meses de reclusão, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

E não há se falar eu os maus antecedentes são atingidos pelo período depurador aplicado à reincidência eis que assim sendo, desnecessária sua configuração como circunstância agravante.

Nesse sentido:

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio” (STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

E, para pacificar o tema, o Col. STF, no julgamento do RE 593.818, em 18/08/2020, fixou a seguinte tese com repercussão geral: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Embora as condenações geradoras de maus antecedentes possam revelar reiterado envolvimento do réu com atividades ilícitas, é de se ver que esses antecedentes revelam fatos ocorridos há mais de dez anos, de forma que entendo possível a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

A pena do réu é, pois, de ser reduzida em dois terços, atingindo um total de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, mais o pagamento de cento e noventa e quatro dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu JOSE PHELIPE GONCALVES PEDREIRA, qualificado nos autos, a uma pena de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, mais o pagamento de cento e noventa e quatro dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 8.072/90.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Aquele que se envolve com o tráfico de drogas atenta de forma grave contra a sociedade, pois sua ação destrói famílias, onera o sistema de saúde do Estado e ainda fomenta a prática de crimes patrimoniais.

Assim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos traz ao agente sensação de impunidade que estimularia a continuidade da prática delitiva.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ressalvada posição pessoal em sentido contrário, acolho, em prol de uma segurança jurídica necessária para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, a posição adotada por nossos tribunais superiores no sentido de que o chamado tráfico privilegiado não se insere dentre o rol dos crimes equiparados aos hediondos.

Assim, entendo suficiente a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena corporal ora fixada.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

O réu respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei.

Piracicaba, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA